



COURS DE DROIT ADMINISTRATIF : LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION

INTRODUCTION

La responsabilité de l'administration désigne l'obligation juridique qui incombe aux personnes morales de droit public de réparer les préjudices causés aux administrés par l'exercice de leurs activités ou par le fonctionnement de leurs services. Historiquement, le droit public classique était dominé par le dogme de l'irresponsabilité de l'État, résumé par la maxime de droit anglo-saxon « *the King can do no wrong* » ou par les thèses absolutistes selon lesquelles la souveraineté ne saurait être comptable de ses actes devant un tribunal ordinaires. L'avènement de l'État de droit a imposé une rupture radicale avec cette immunité régalienne. L'arrêt fondateur du Tribunal des conflits français, l'arrêt *Blanco* du 8 février 1873, a consacré le principe de la responsabilité de l'État pour les dommages causés par les personnes qu'il emploie dans le service public, tout en affirmant que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés, et qu'elle relève de la compétence exclusive du juge administratif. L'intérêt juridique de ce thème réside dans l'étude d'un système de responsabilité autonome, détaché des règles du Code civil, oscillant entre la moralisation de l'action administrative par la sanction de la faute et la socialisation des risques par la reconnaissance de responsabilités sans faute. Sur le plan normatif, ce régime est d'essence essentiellement jurisprudentielle, bien qu'il soit de plus en plus encadré par des textes constitutionnels et législatifs spécifiques relatifs à l'indemnisation de certains préjudices ou à la responsabilité des agents publics. Les enjeux juridiques contemporains se focalisent sur l'extension du droit à réparation, l'indemnisation des dommages de masse (crises sanitaires, environnementales, écologiques), la distinction complexe entre la faute du service et la faute personnelle de l'agent, et la charge financière que font peser les condamnations sur les budgets des collectivités publiques. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule ainsi : comment l'ordonnancement juridique structure-t-il les différents fondements et conditions de la responsabilité administrative afin d'assurer une réparation effective des préjudices subis par les citoyens sans paralyser l'action et l'autorité nécessaires de la puissance publique ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps le régime de la responsabilité pour faute, pivot traditionnel du droit à réparation, d'étudier dans un deuxième temps l'extension du droit positif vers la responsabilité sans faute fondée sur le risque et la rupture de l'égalité devant les charges publiques, et d'examiner enfin les conditions cumulatives de mise en œuvre de la responsabilité que sont le préjudice, le lien de causalité et l'aménagement des mécanismes d'imputation entre l'administration et ses agents.

I. La responsabilité pour faute, fondement traditionnel de l'obligation de réparer

La faute administrative demeure le fondement de droit commun de la responsabilité publique, impliquant qu'un comportement défectueux ou illégal de l'administration a causé un dommage à autrui.

A. La notion de faute du service et la distinction des degrés de gravité

La faute du service se définit de manière objective comme un dysfonctionnement de l'appareil administratif, indépendant de l'intention malveillante de l'agent qui l'a matériellement commise.

La jurisprudence administrative retient la faute du service dans trois situations classiques : le service a mal fonctionné (erreur d'appréciation, exécution défectueuse d'un travail public), le service n'a pas fonctionné (abstention coupable, retard excessif dans la prise d'une décision obligatoire), ou le service a fonctionné tardivement. L'évolution de la jurisprudence a profondément libéralisé le droit à réparation en abandonnant progressivement l'exigence d'une faute lourde au profit d'une faute simple pour la quasi-totalité des activités administratives. Historiquement requise pour les domaines réputés difficiles d'exécution, tels que l'action des services de police administrative, la lutte contre l'incendie, les activités médicales hospitalières complexes ou le contrôle fiscal, la faute lourde a été écartée par le juge administratif dans la plupart de ces secteurs. Désormais, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l'administration en matière hospitalière, de sauvetage ou de réglementation de police, le juge n'exigeant le maintien de la faute lourde que dans des hypothèses très résiduelles liées à des difficultés matérielles extrêmes ou à l'exercice de fonctions de contrôle juridictionnel.

B. L'illégalité administrative, faute de nature à engager la responsabilité

Un principe cardinal et constant du droit administratif positif énonce que toute illégalité commise par l'administration constitue, par elle-même, une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique, si elle a causé un préjudice direct et certain. Qu'il s'agisse d'un vice d'incompétence, d'un vice de forme, d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir entraînant l'annulation d'un acte administratif unilatéral par le juge de l'excès de pouvoir, l'illégalité est qualifiée objectivement de faute. Cependant, la jurisprudence apporte une nuance essentielle : l'annulation de l'acte illégal n'entraîne pas automatiquement l'octroi d'une indemnité au requérant. Pour obtenir réparation, la victime doit démontrer que l'illégalité commise est la cause directe du préjudice financier ou moral invoqué. Si l'administration démontre qu'elle aurait pu prendre légalement la même décision sur un autre fondement ou en respectant la procédure adéquate, le lien de causalité entre la faute résultant de l'illégalité et le préjudice est rompu, excluant ainsi tout droit à indemnisation.

II. L'émergence et le développement de la responsabilité sans faute de l'administration

Pour garantir une protection complète des administrés face aux risques de la modernité, la jurisprudence a développé des régimes d'indemnisation affranchis de l'exigence de prouver une faute administrative.

A. La responsabilité fondée sur le risque créé par l'action publique

La responsabilité sans faute fondée sur le risque repose sur l'idée que l'administration, en mettant en œuvre des activités légitimes mais intrinsèquement dangereuses, crée un risque pour la société et doit en assumer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever un manquement à ses obligations. Le juge administratif applique ce fondement dans trois domaines principaux. En premier lieu, le risque de voisinage lié à l'utilisation de choses dangereuses, telles que le stockage d'explosifs, le maniement d'armes à feu par les forces de police ou l'utilisation de méthodes thérapeutiques innovantes mais risquées dans les hôpitaux publics. En second lieu, le risque lié aux méthodes libérales de rééducation, par lequel l'État est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers par des mineurs délinquants ou des malades psychiatriques placés sous sa garde au sein d'institutions ouvertes dont le mode de fonctionnement comporte une large part de liberté de mouvement. En troisième lieu, la jurisprudence issue de l'arrêt *Cames* de 1895 protège les collaborateurs occasionnels ou permanents du service public : lorsqu'une personne privée prête son concours bénévole et spontané à l'administration pour l'exécution d'une mission d'intérêt général (aide lors d'un accident ou d'un incendie), l'administration est responsable sans

faute de tous les dommages corporels que cette personne pourrait subir au cours de son intervention.

B. La responsabilité fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques

La responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques trouve son assise axiologique dans le préambule de la Constitution et dans l'idée qu'un citoyen ne doit pas supporter un sacrifice particulier au profit de l'intérêt collectif sans être indemnisé par la communauté. Ce régime s'applique en premier lieu aux décisions administratives régulières, comme le refus opposé par le gouvernement d'accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, si ce refus est justifié par des impératifs d'ordre public (éviter des émeutes), à la condition que le préjudice subi par le bénéficiaire du jugement soit anormal et spécial. Ce fondement a été étendu de manière audacieuse à la responsabilité du fait des lois (jurisprudence *Société anonyme des produits laitiers La Fleurette* de 1938), permettant l'indemnisation d'un administré lésé par l'entrée en vigueur d'une loi générale, si le législateur n'a pas entendu exclure toute réparation et si le dommage revêt une gravité exceptionnelle. Enfin, la jurisprudence administrative admet la responsabilité de l'État du fait des traités internationaux régulièrement ratifiés (arrêt *Compagnie générale d'énergie radio-électrique* de 1966), ouvrant droit à réparation pour les préjudices découlant de l'application d'une convention internationale dans l'ordre interne.

III. Les conditions d'indemnisation et l'imputation de la responsabilité

La mise en œuvre concrète de l'action en responsabilité devant le juge administratif exige la réunion de caractères stricts concernant le dommage et l'aménagement des partages de responsabilité entre l'administration et ses agents.

A. Les caractères du préjudice réparable et l'exigence du lien de causalité

Pour ouvrir droit à une indemnisation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts, le préjudice invoqué par la victime doit présenter trois caractères cumulatifs exigés par la jurisprudence. Il doit être certain, ce qui exclut les préjudices purement hypothétiques ou éventuels, bien que la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un avantage matériel soit reconnue comme un dommage indemnisable. Le préjudice doit être direct, résultant de manière immédiate du fait générateur imputé à la puissance publique. Le préjudice doit être légitime, c'est-à-dire porter sur une situation juridiquement protégée, ce qui interdit à un requérant de réclamer la réparation d'un manque à gagner découlant d'une activité illicite. En outre, dans le cadre de la responsabilité sans faute, le préjudice doit être anormal (dépasser par sa gravité les inconvénients normaux de la vie en société) et spécial (frapper un individu ou un groupe restreint d'individus déterminé). Le lien de causalité entre le fait de l'administration et le dommage doit être adéquat, l'administration pouvant s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en invoquant des causes étrangères exonératoires que sont la force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible), le cas fortuit (cause interne inconnue), le fait d'un tiers ou la faute de la victime elle-même.

B. L'articulation entre faute personnelle et faute du service : cumul et actions récursoires

L'un des aspects les plus complexes du contentieux de la responsabilité réside dans l'imputation du dommage lorsque celui-ci trouve sa source dans l'action d'un agent public individuel. La jurisprudence opère une distinction conceptuelle nette, théorisée par Édouard Laferrière : la faute personnelle est celle qui se détache des fonctions, révélant les passions de l'homme privé, sa

malveillance ou une préoccupation d'intérêt purement personnel, tandis que la faute du service est celle commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, avec les moyens du service, ou en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec lui. L'évolution du droit positif, marquée par les arrêts *Anguet* de 1911 et *Époux Lemonnier* de 1918, a admis la théorie du cumul de responsabilités et du cumul de fautes, permettant à la victime de poursuivre directement l'administration devant le juge administratif pour obtenir l'intégralité de la réparation, même si le dommage a été causé par une faute personnelle de l'agent commise à l'occasion du service. Afin de préserver les deniers publics et de responsabiliser les fonctionnaires, l'arrêt *Laruelle et Delville* de 1951 a consacré l'action récursoire. Si l'administration a indemnisé la victime pour un fait comprenant une faute personnelle de l'agent, elle peut retourner contre ce dernier devant le juge administratif pour obtenir le remboursement des sommes versées, le juge opérant un partage final de la charge de la dette de réparation en fonction de la gravité respective des fautes commises.

CONCLUSION

La théorie générale de la responsabilité de l'administration témoigne de la maturité et du libéralisme du droit administratif moderne, qui a su substituer à l'antique irresponsabilité régaliennne un système protecteur des droits des citoyens. Par l'articulation subtile de la responsabilité pour faute, qui sanctionne les défaillances de gestion, et de la responsabilité sans faute, qui socialise les risques inhérents à l'action publique, l'ordonnancement juridique parvient à concilier l'efficacité administrative et l'exigence de justice distributive. Les mutations contemporaines du droit public, sous l'influence des impératifs constitutionnels et des standards internationaux, imposent une vigilance accrue dans la définition des préjudices, notamment face à l'émergence du préjudice écologique ou des dommages nés de l'inaction de l'État en matière environnementale. Le défi futur de cette matière réside dans la recherche d'un point d'équilibre économique durable, évitant qu'une extension démesurée du droit à réparation ne transforme l'État en un assureur universel au détriment de sa capacité financière à assurer le fonctionnement régulier des services publics essentiels.